SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1085824 - SP (2026/0121186-1)

RELATOR	:	**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO	:	ANGELICA DE MELO ALBUQUERQUE BARROS
ADVOGADO	:	FELIPE OLIVÉRIO - SP407922
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 632):

> AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, À FRAÇÃO DE 1/2. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO EM SEQUÊNCIA (SEMIABERTO). POSSIBILIDADE.
> Agravo regimental improvido.

A parte recorrente indica contrariedade ao art. 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal e sustenta que a matéria controvertida seria dotada de repercussão geral.

Defende que a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria frustrado a efetividade da repressão ao narcotráfico e a correta individualização da pena, ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2 em habeas corpus, tornando a sanção insuficiente.

Sustenta que a quantidade de droga pode ser valorada na terceira fase da dosimetria, sem bis in idem, e que os elementos do caso concreto evidenciariam dedicação a atividades criminosas, o que afastaria a benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Documento eletrônico VDA58834483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/08/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/08/2026 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: a372ea4e-740a-4fd3-b418-c975d9a7cfbc

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça teria incorrido em vedado revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus, contrariando a Súmula 7/STJ e a Súmula 279/STF, ao reavaliar o conjunto probatório para aplicar o redutor.

Ressalta que o acórdão recorrido conferiu interpretação incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a efetividade na repressão ao narcotráfico e a proporcionalidade da pena, inclusive à luz do Tema 712 da repercussão geral.

Requer a admissão do recurso extraordinário, a remessa ao Supremo Tribunal Federal e o seu provimento.

É o relatório.

2. A controvérsia cinge-se à questão da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 634-635):

> O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 601/604.
> Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o que segue (fl. 129 – grifo nosso):
>
> > A expressiva quantidade de droga apreendida e sua reconhecida nocividade, somadas às peculiaridades do caso, estão a demonstrar que não era caso de aplicação da benesse da lei especial, sendo clara demonstração de que se dedicava, a apelada, a atividade criminosa ou de que atuava em organização criminosa.
> > A corré não trouxe comprovação de que se dedicasse, ao tempo do desatino, a trabalho lícito, **não se exigindo grande esforço mental para se deduzir que pela quantidade de droga** com ela e com seu companheiro, ora acusado, apreendida, gozava da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.
>
> A decisão agravada indeferiu liminarmente a petição inicial e concedeu a ordem de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e fixando o regime inicial semiaberto, além de indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Examinou-se a condenação por tráfico, com pena-base no mínimo legal, primariedade e bons antecedentes, e **apontou-se como ilegalidade o afastamento do redutor com lastro na quantidade e natureza dos entorpecentes, sem indicar outro elemento concreto.**
> Assentou-se que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não são idôneas para afastar o redutor, por se tratar de direito subjetivo do sentenciado quando preenchidos os requisitos cumulativos, devendo-se modular a fração conforme as especificidades do caso. Na espécie, a apreensão de 1.108 g de maconha justificou a fixação da fração de 1/2, reputando-se adequada a reprimenda final em 2 anos e 6 meses de reclusão, com 250 dias-multa. A propósito: AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.
> Com efeito, **a dedução de que a agravada possuía envolvimento não ocasional com o tráfico de drogas, com base na quantidade do entorpecente apreendido, sem indicar**

Documento eletrônico VDA58834483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/08/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/08/2026 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: a372ea4e-740a-4fd3-b418-c975d9a7cfbc

> **expressamente outro elemento concreto, está em descompasso com o *standard* probatório exigido em matéria penal.**
> Quanto ao regime, afirmou-se a possibilidade de impor o semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, em razão da quantidade de droga apreendida, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Por fim, indeferiu-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente em razão da quantidade de entorpecente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III, do Código Penal.
> No mesmo sentido: HC n. 803.348/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024; AgRg no HC n. 765.459/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; e AgRg no HC n. 773.587/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.
> Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.

Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".

Em casos semelhantes, assim já decidiu o STF:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(ARE n. 1.558.257 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/10/2025, DJe de 7/10/2025.)
>
> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
>
> [...] 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar

Documento eletrônico VDA58834483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/08/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/08/2026 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: a372ea4e-740a-4fd3-b418-c975d9a7cfbc

oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE n. 1.402.280 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/2/2023, DJe 16/2/2023.)

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se

Brasília, 08 de agosto de 2026.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA58834483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/08/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/08/2026 18:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2026. Código de Controle do Documento: a372ea4e-740a-4fd3-b418-c975d9a7cfbc